

1000인 이상 재취업지원서비스 개편 관련 고시 개정안

1

추진 배경

□ 필요성

- (근로자 부정적 인식) ‘퇴직예정자에 대한 재취업지원’ 중심 서비스가 근로자의 부정적 인식으로 이어져 참여 거부
 - * 근로자들은 재취업지원서비스 참여가 퇴직으로 이어질 것을 우려('23, 한고원)
- (기업유인 부재) 비용 부담, 퇴직지원은 기업 성과와 무관하다는 인식으로 기업이 서비스 필요성을 인식하지 못함
 - * 사업주가 퇴직예정자의 재취업을 책임지는 것에 대한 경영진의 회의적 견해 多 (8.30. 기업간담회)
- (서비스) 형식적· 일률적 단기교육 위주의 서비스로 기업은 최소한의 서비스, 근로자는 미참여 등 실효성 저하('24년 노동연)
 - * '23년 약 8.4만명 중 6만명(71.8%)이 미참여함

□ 개편 원칙

❶ 40대 이상 생애전환기 근로자 대상

- 40대는 생애적 차원에서 적극적 일자리 유지 시기로 ‘조기 경력 점검 및 재설계’를 통한 ‘계속 일하기’ 지원

❷ 기업 주도성 및 책무

- 상당 기간 근무한 근로자에 대해 기업이 주도성과 책임성을 갖고 실시

❸ 개인 맞춤형 서비스 제공

- 정부가 정한 일방·일률적 서비스가 아닌 기업·개인에 선택권 제공

[추진 방향]

- ❶ 기존 1000인 이상 사업장의 퇴직 전(3년) 근로자를 대상으로 하는 의무는 현행 법령대로 유지
- ❷ ①40대 이상 중장년 근로자에게, ②일정 주기로, ③이직, 전직, 생애전환경력재설계 서비스 제공을 기업에 권고
- ❸ 권고 사항을 준수한 사업장에 비용 지원(사업주훈련 등)을 통한 확산 후 단계적 법률 개정('25년 하)

1 대상

- (현행) 이직예정일이 속한 연도에 50세 이상인 자를 대상으로 재취업지원서비스 의무 제공(영 제14조의3제1항)
- (개정) 의무 제공 현행 유지, 제공 대상 확대 권고
 - 의무: 재취업지원서비스 의무 제공 대상은 현행 유지
 - 권고: 피보험기간이 5년 이상인 자 중 40세 이상인 자*로 대상을 확대하여 생애전환경력설계서비스 제공
 - * ①생애전환기 경력 재점검 및 재설계 필요한 자로서 ②상당기간 기업에 기여한 재직자

현행	고시 개정안
<신설>	제3조의2(생애전환경력설계서비스 제공) ① 사업주는 법률 제21조의 3제2항 및 영 제14조의3제1항에 따른 재취업지원서비스 제공 외에 「고용보험법」 제50조제3항에 따른 피보험기간이 5년 이상이면서 40세 이상인 근로자에게 경력 진단 또는 설계 등에 관한 서비스(이하 “생애전환경력설계서비스”라 한다)를 제공할 수 있다.

2 시기

- **(현행)** 이직예정일 전 3년 이내 1회 의무 제공
(영 제14조의4제2항, 제3항)
 - **(개정)** 의무 제공 현행 유지, 자율적으로 추가 제공 권고
 - 의무: 재취업지원서비스 1회 의무 제공 현행 유지
 - 권고: 의무 제공 외에 기업 여건에 맞게* 추가 서비스 제공(예: 40대 1회, 50대 1회, 퇴직 전 1회)
- * 최소 5년을 주기로 기업 여건에 맞게 추가 제공하도록 함

현행	고시 개정안[별표 2]
<신설>	※ 생애전환경력설계서비스 제공방식 2. 생애전환경력설계서비스는 최소 5년 주기로 제공하는 것을 권장함

3 -1 서비스 내용

- **(현행)** 취업알선, 교육, 근로시간 단축 등의 서비스 제공
- **(개정)** 경력(재)설계, 직장 내외 직무전환 등을 위한 생애 전환 경력설계서비스의 기준 제시

현행	구분	고시 개정안[별표 2]
<신설>	경력(재)설계	・ 소질과 적성, 경력에 관한 진단과 상담을 바탕으로 경력 및 직무 분석, 중·장기적 경력목표와 경력개발계획 수립 ・ 직무전환 등에 관한 교육을 포함, 경력확장을 통한 경력대안 탐색 및 향후 생애와 직업에 관한 경력(재)설계
<신설>	직무전환 교육	・ 새로운 직무 또는 산업으로의 이동을 위해 필요한 직무수행능력을 습득·향상시키기 위하여 실시하는 리스킬링 교육·훈련

③-2 서비스 제공 방식

- (현행) 정부 기준에 따라 기업이 일률적으로 내용 구성
- (개정) 기업 여건, 근로자 신청에 따라 주도적으로 선택하는 방식 권고
 - 의무: 별표 1을 바탕으로 하는 사업주의 운영계획에 따라 일괄 제공
 - 권고: 별표 2의 운영기준을 참고하여 기업이 재직자의 신청 등에 의해 서비스 내용 자율 구성

현행	고시 개정안
<신설>	제3조의2(생애전환경력설계서비스 제공) ② 사업주는 제1항에도 불구하고 근로자의 신청 등이 있는 경우 별표 2의 운영기준과 다른 서비스를 추가·변경하여 제공할 수 있다.

④ 정부 지원

- (현행) 정부 지원 부재
- (개선) 개정 고시 제3조의2에 따라 생애전환 경력설계서비스를 제공한 사업주에게 사업주훈련 비용으로 인정하여 지원
 - * 사업주 직업능력개발 훈련 업무매뉴얼에 반영 예정
(1,000인 이상 40%, 1,000인 미만 60%)

⑤ 계속고용을 통한 의무이행 허용

- (현행) 계속고용 사업장에 대한 별도 규정 부재
- (개정) 정년 도달 근로자 계속고용 시 미참여 동의 사유로 인정

⑥ 미참여 동의 사유 일부 제한

- (현행) 재취업지원서비스 참여 의사 없음을 미참여 동의 사유로 인정
- (개정) 재취업지원서비스 참여 의사 없음을 미참여 동의 사유*에서 제외

* 제2조제1항제2호의 취업의사 없음 사유로 대체 가능함

현행	고시 개정안
<제2조 제1항 제3호 개정>	제2조(재취업지원서비스 제공) ① 영 제14조의3제3항에서 “고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이다. (중략) 3. 법률 제19조에 따른 정년을 운영 중인 사업주가 정년을 연장 또는 폐지하거나, 정년에 도달한 근로자를 계속하여 고용하거나 재고용한 경우

참고 1

사업주의 재취업지원서비스 제공에 관한 규정 [별표2]

[별표 2] 신설

생애전환경력설계서비스의 운영 기준

구분	서비스 내용	제공 기준
경력(재)설계	· 소질과 적성, 경력에 관한 진단과 상담을 바탕으로 경력 및 직무 분석, 중·장기적 경력목표와 경력개발계획 수립 · 직무전환 등에 관한 교육을 포함, 경력확장을 통한 경력대안 탐색 및 향후 생애와 직업에 관한 경력(재)설계	· 8시간 이상의 교육과 상담 제공 (개인별「경력재설계서」 작성)
직무전환 교육	· 새로운 직무 또는 산업으로의 이동을 위해 필요한 직무수행능력을 습득·향상시키기 위하여 실시하는 리스킬링 교육·훈련	· 기간 1일 이상, 시간 8시간 이상 실시
서비스 복합 제공	· 경력(재)설계, 교육 복합 제공	· (경력재설계·교육) 8시간 이상의 교육과 상담 제공 (개인별「경력재설계서」 작성)

※ 생애전환경력설계서비스 제공방식

1. 집체·현장(또는 실시간 비대면) 실시 원칙, 일부 온라인학습 방식 병행 수행 가능
2. 생애전환경력설계서비스는 최소 5년 주기로 제공하는 것을 권장함

참고 2

재취업지원서비스 관련 법률 조항 및 고시

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률

- 제21조의3(퇴직예정자 등에 대한 재취업지원서비스 지원)** ① 사업주는 정년퇴직 등의 사유로 이직예정인 근로자에게 경력·적성 등의 진단 및 향후 진로설계, 취업알선, 재취업 또는 창업에 관한 교육 등 재취업에 필요한 서비스(이하 “재취업지원서비스”라 한다)를 제공하도록 노력하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 수 이상의 근로자를 사용하는 사업주는 정년 등 대통령령으로 정하는 비자발적인 사유로 이직예정인 준고령자 및 고령자에게 재취업지원서비스를 제공하여야 한다.
- ③ 사업주는 재취업지원서비스를 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체 또는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. <개정 2021. 8. 17.>
1. 「직업안정법」 제18조에 따라 무료직업소개사업을 하는 비영리법인이나 공익단체
 2. 「직업안정법」 제19조에 따라 유료직업소개사업을 하는 법인
 3. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제16조제1항에 따라 직업능력개발훈련을 위탁받을 수 있는 대상이 되는 기관
- ④ 고용노동부장관은 사업주가 소속 근로자에게 재취업지원서비스를 제공하는 경우에 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.
- ⑤ 제1항 및 제2항에 따른 재취업지원서비스의 대상, 내용 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2019. 4. 30.]

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 시행령

- 제14조의2(재취업지원서비스의 제공의무 사업주)** 법 제21조의3제2항에서 “대통령령으로 정하는 수 이상의 근로자를 사용하는 사업주”란 직전 연도의 매월 말일을 기준으로 각각 산정된 「고용보험법」 제2조제1호가목에 따른 피보험자 수의 평균이 1천명 이상인 사업주를 말한다.

[본조신설 2020. 4. 28.]

- 제14조의3(재취업지원서비스의 제공 대상)** ① 사업주는 법 제21조의3제2항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 이직예정인 준고령자 및 고령자에게 같은 조 제1항에 따른 재취업지원서비스(이하 “재취업지원서비스”라 한다)를 제공해야 한다.

1. 이직예정일이 50세 이상이 되는 연도에 있을 것
2. 「고용보험법」 제50조제3항에 따른 피보험기간이 이직예정일 전날까지 계속하여 1년 이상일 것. 다만, 근로계약기간이 정해져 있는 준고령자 및 고령자는 해당 피보험기간이 이직예정일 전날까지 계속하여 3년 이상이어야 한다.

- ② 법 제21조의3제2항에서 “정년 등 대통령령으로 정하는 비자발적인 사유”란 「고용보험법」 제58조에 따른 수급자격이 제한되는 경우에 해당하지 않는 사유를 말한다.

- ③ 사업주는 제1항 및 제2항에도 불구하고 이직예정인 준고령자 및 고령자가 재취업의 확정 등 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유로 재취업지원서비스를 받지 않겠다고 서면 또는 전자적 방법으로 동의한 경우에는 재취업지원서비스를 제공하지 않을 수 있다.

[본조신설 2020. 4. 28.]

- 제14조의4(재취업지원서비스의 내용 및 방법)** ① 사업주가 법 제21조의3제2항에 따라 재취업지원서비스를 제공하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 다음 각 호 중 어느 하나 이상의 재취업지원서비스를 제공해야 한다.

1. 경력·적성 등의 진단 및 향후 진로설계

2. 취업 알선

3. 재취업 또는 창업에 관한 교육

4. 그 밖에 고용노동부장관이 재취업 또는 창업에 필요하다고 인정하는 서비스

② 사업주는 제14조의3에 따른 재취업지원서비스의 제공 대상자에게 그 이직예정일 전 3년 이내에 재취업지원서비스를 제공해야 한다.

③ 사업주는 제2항에도 불구하고 경영상 필요에 따른 해고 또는 퇴직사유가 발생하여 이직이 예정된 제14조의3에 따른 재취업지원서비스 제공 대상자에게는 그 이직예정일 전 1년 이내에 재취업지원서비스를 제공하되, 해당 기간에 재취업지원서비스를 제공하기 어려운 경우에는 이직예정일의 다음 날부터 6개월 이내에 재취업지원서비스를 제공할 수 있다.

[본조신설 2020. 4. 28.]

제14조의5(재취업지원서비스 실시의 위탁) 사업주가 법 제21조의3제3항에 따라 같은 조 제2항에 따른 재취업지원서비스(제14조의4제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재취업지원서비스만 해당한다)를 위탁하여 실시하려는 경우 그 수탁단체 또는 수탁기관은 법 제21조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체 또는 기관으로서 다음 각 호의 구분에 따른 요건을 갖춘 단체 또는 기관으로 한다.

1. 제14조의4제1항제1호·제2호에 따른 재취업지원서비스: 고용노동부장관이 정하여 고시하는 직업·진로 상담 분야의 자격이나 근무 경력이 있는 인력과 개인별 상담 공간을 갖추고 있을 것
2. 제14조의4제1항제3호에 따른 재취업지원서비스: 고용노동부장관이 정하여 고시하는 교육훈련 경력이 있는 인력을 갖추고 있을 것

[본조신설 2020. 4. 28.]

사업주의 재취업지원서비스 제공에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」(이하 "법률"이라 한다) 제21조의3, 같은 법 제23조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제14조의3제3항, 제14조의4제1항 및 제14조의5 각호에 따른 재취업지원서비스의 제공 대상, 재취업지원서비스의 구체적 내용 등 서비스 제공에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(재취업지원서비스 제공) ① 영 제14조의3제3항에서 "고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이다.

1. 이직 후 취업 또는 창업할 것이 확정된 경우
2. 이직 후 취업 등의 의사가 없는 경우
3. 재취업지원서비스 참여 의사가 없는 경우
4. 질병, 부상 등으로 인해 재취업지원서비스 참여가 어려운 경우

② 사업주는 영 제14조의3제3항에 따라 재취업지원서비스를 제공하지 않는 경우 그 사실을 확인할 수 있는 자료를 해당 근로자가 이직한 후 2년간 보관하여야 한다.

제3조(재취업지원서비스의 내용 및 방법) ① 사업주는 별표 1의 운영기준에 따라 영 제14조의4제1항에 따른 재취업지원서비스를 제공하여야 한다. 다만, 사업주가 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의3제1항제3호 등에 따라 총 40시간 이상의 근로시간 단축을 허용한 경우에는 영 제14조의4제1항에 따른 재취업지원서비스를 제공한 것으로 본다.

② 사업주가 해당 연도 3월 말까지 별지 제1호서식의 재취업지원서비스 운영계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여 승인받은 경우에는 제1항에 따른 운영기준을 적용하지 아니할 수 있다.

③ 지방고용노동관서의 장은 제2항에 따른 재취업지원서비스 운영계획에 보완이 필요한 경우 해당 사업주에게 보완 등을 요청할 수 있다. 이 경우 해당 사업주가 지방노동관서의 장의 보완 요청 등을 이행하지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 재취업지원서비스를 제공하여야 한다.

④ 지방고용노동관서의 장은 제2항에 따른 재취업지원서비스 운영계획의 적정성 등을 검토하기 위하여 전문가 등 5인 이상으로 구성된 심사위원회를 운영할 수 있다.

제3조의2(비영리법인에 대한 재취업지원서비스 지원) ① 고용노동부장관은 재정적 어려움 등으로 근로자에게 법률 제21조의3에 따른 퇴직예정자 등에 대한 재취업지원서비스를 제공하기 어려운 비영리법인의 신청이 있는 경우 재취업지원서비스 제공을 지원할 수 있다. 다만, 비영리법인 중 「사립학교법」에 따른 학교법인과 「의료법」에 따른 의료법인은 제외한다.

② 제1항에 따라 지원을 받으려는 비영리법인은 별지 제3호서식의 재취업관련 공공서비스 지원 신청서를 작성하여 해당 연도 3월 말까지 고용노동부장관에게 제출해야 한다.

③ 고용노동부장관은 제2항에 따라 별지 제3호서식의 재취업관련 공공서비스 지원신청서를 제출받은 경우 지원 대상에 해당하는지를 심사하여 승인 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 심사결과가 지원대상에 해당하는 때에는 법률 제11조의2에 따라 지정된 기관 중 서비스 제공기관을 지정하여 승인하여야 한다.

④ 제3항에 따라 고용노동부장관의 승인을 받은 비영리법인은 지정받은 기관과 재취업지원서비스 제공에 대한 업무협약을 체결하고 대상 근로자 명단을 통보하여야 하며, 재취업지원서비스를 제공받는 근로자의 서비스 참여 시간을 보장하는 등 재취업지원서비스가 제공될 수 있도록 노력하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 재취업지원서비스를 제공한 비영리법인은 법률 제21조의3제2항에 따른 재취업지원서비스 제공 의무를 이행한 것으로 본다.

⑥ 제3항에 따라 지정된 서비스 제공기관은 업무를 수행하면서 알게 된 재취업지원서비스 대상 근로자 등의 개인정보를 제공받은 목적 외의 다른 용도로 사용하거나 제3자에게 제공 또는 누설해서는 아니된다.

제4조(재취업지원서비스 실시의 위탁) ① 영 제14조의5제1호에서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 인력은 직업·진로상담 분야에 「자격기본법」 제2조에 따른 국가자격 또는 민간자격(같은 법 제19조에 따라 공인된 자격으로 한정한다)을 갖춘 자 또는 직업·진로상담 분야에 2년 이상의 경력을 갖춘 자이다.

② 영 제14조의5제2호에서 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 인력은 직업에 필요한 직무수행능력 습득 및 향상을 위한 교육훈련 실시 관련 1년 이상의 경력을 갖춘 자이다.

제5조(재취업지원서비스 운영 결과 제출) 법률 제23조에 따라 사업주는 다음 연도 3월 말까지 별지 제2호서식에 따른 재취업지원서비스 운영 결과를 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

제6조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-15호, 2024. 3. 1.>

이 규정은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

재취업지원서비스의 운영 기준

구분	서비스 내용	제공 기준
영제14조의4제1항제1호에 따른 진로설계	.이직 이후 변화관리 등에 관한 교육을 포함, 소질과 적성, 경력에 관한 진단과 상담을 바탕으로 향후 생애와 직업에 관한 진로 설계	.16시간 이상의 교육과 상담 제공 (개인별「진로설계서」 작성)
영제14조의4제1항제2호에 따른 취업알선	.일대일 취업 알선 및 상담 (구직상담, 구직활동기술 향상 지원*, 구인기업 발굴·관리, 근로자와 구인기업 연계를 위한 적절한 조치 등의 서비스) *이력서·자기소개서 작성, 면접기술, 구인정보 탐색 등에 필요한 역량 향상 교육, 컨설팅 등	.이직전 6개월 이내 2회 이상 일대일 취업 알선
영제14조의4제1항제3호에 따른 교육	.구직 또는 창업 희망에 따라 직업에 필요한 직무수행능력을 습득·향상시키기 위하여 실시하는 교육·훈련	.기간 2일 이상, 시간 16시간 이상 실시
영제14조의4제1항제1호부터 제3호에 따른 서비스 복합 제공	.진로설계, 취업알선 복합 제공	.(진로설계) 8시간 이상의 교육과 상담 제공 (개인별「진로설계서」 작성) .(취업알선) 이직전 6개월 이내 1회 이상 취업 알선 및 상담
	.진로설계, 교육 복합 제공	.(진로설계·교육) 16시간 이상의 교육과 상담, 취·창업 교육 제공 (개인별「진로설계서」 작성)
	.취업알선, 교육 복합 제공	.(취업알선) 이직전 6개월 이내 1회 이상 취업 알선 및 상담 .(교육) 기간 1일 이상, 8시간 이상 실시
	.진로설계, 취업알선, 교육 복합 제공	.(진로설계·교육) 8시간 이상의 교육과 상담, 취·창업 교육 제공 (개인별「진로설계서」 작성) .(취업알선) 이직전 6개월 이내 1회 이상 취업 알선

※ 재취업지원서비스 제공방식

1. 영제14조의4제1항제1호에 따른 진로설계, 영제14조의4제1항제3호에 따른 교육: 집체·현장실시 원칙(실시간 비대면 서비스도 인정), 일부 온라인학습 방식 병행수행 가능
2. 영제14조의4제1항제2호에 따른 취업알선: 일대일·현장실시 원칙, 1회 이상 1시간 이상의 일대일 대면서비스 제공(실시간 비대면 서비스도 인정)